

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1404/2532

กรมทางหลวง

โจทก์

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับ  
พวก

จำเลย

บริษัทแม่ค้า จำกัด จำเลยที่ 7

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 7 ฎีกา มีมูลที่จะชนะคดีโจทก์ได้โปรดอนุญาตให้ทุเลาการ  
บังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ยื่นคำแถลงคัดค้านเมื่อพ้นกำหนดศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ (อันดับ  
198)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 5 ที่ 7 และที่ 9 ร่วมกันชำระเงินจำนวน  
6,810,363.17 บาท ให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน  
จำนวนดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2525 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้  
แก่โจทก์ ให้ยกฟ้องโจทก์ในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 6 และที่ 8

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 9 นอกจากที่แก้ให้เป็นไป  
ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา (อันดับ 195)

จำเลยที่ 7 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 194,193)

จำเลยที่ 7 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยวางหลัก  
ทรัพย์ไว้เป็นประกันและได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 171  
แผ่นที่ 2,181)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 7 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระตามคำ  
พิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับตั้งแต่วันที่  
15 กรกฎาคม 2525จนถึงวันทราบคำสั่งนี้และดอกเบี้ยต่อไปอีก 2 ปี มาให้จนเป็นที่  
พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่าง  
ฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องและให้ค่าคำร้องเป็นพับ

---

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 7 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระตามคำ  
พิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับตั้งแต่วันที่  
15 กรกฎาคม 2525จนถึงวันทราบคำสั่งนี้และดอกเบี้ยต่อไปอีก 2 ปี มาให้จนเป็นที่  
พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่าง  
ฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องและให้ค่าคำร้องเป็นพับ

(เจริญ นิลเอสงฆ์-มานิช เพียรสนอง-ประมาณ ชันชือ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ